

DIRECTION DES ZONES FRANCHES (DZF)

GUIDE DE CONSTITUTION DE DOSSIER

Demande de statut de zone franche

(Première Etape)

Avertissement :

Ce document n'est pas un formulaire de demande de statut de zone franche. Veuillez le lire complètement et attentivement avant d'élaborer les dossiers qui devront accompagner la présentation préliminaire de votre requête au Conseil National des Zones Franches.

Données nécessaires

TITRE DU PROJET ----- **XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX ZONE FRANCHE**

Activités -----

Coût total du projet -----

A- Constitution du fichier du projet

I – Délimitation Géographique du Projet

Département :

Arrondissement :

Commune :

Section Communale :

Nom de la localité :

Autres points de repères utiles :

II – Accès et Facilités :

- Indiquer la proximité par rapport au réseau routier et aux infrastructures portuaires et/ou aéroportuaires de la région.
- Décrire les facilités de développement commercial existantes.
- Faire état des projets ou études en cours pour l'implantation d'infrastructures de développement économique.
- Présenter brièvement les localités ou agglomérations les plus proches (situées dans un rayon de 7 à 10 km et futures bénéficiaires de cet investissement)

III – Promoteur :

a) SOCIÉTÉ ANONYME:

1- Raison Sociale :

2- Capital Social :

3- Publication réf. : Moniteur/ numéro, jour et date, pages.

4- Matricule Fiscale :

5- Actionnaires : Noms des cinq (5) principaux actionnaires, nombre d'actions, nationalité, nationalité d'origine, matricule fiscale. # de passeport. Expériences dans l'entrepreneuriat, occupations, Association(s) Professionnelle(s) d'appartenance (en Haïti et à l'étranger).

6- Références Bancaires Locales et Etrangères

7- Siège Social : adresse : numéro, rue, ville, commune, département

9- Adresse (s) postale (s) :

8- Adresse électronique :

9- Téléphone (s)

10- Fax (s)

7 - Représentant de la Société :

Nom :

Titre, position, profession, qualités, adresse(s), téléphone(s) :

Matricule fiscal NIF :

Pays et lieu de naissance :

Nationalité

Nationalité d'origine

Passeport #

Photocopie de Passeport

Expériences dans l'entrepreneuriat, occupations,

Association(s) Professionnelle(s) d'appartenance

Quitus Fiscal pour l'exercice fiscal en cours :

**Référence de délégation : (Procès- verbal de la réunion du Conseil d'Administration /
réf. date)**

Adresse (s) au pays de résidence

Adresse(s) en Haïti

Adresse(s) postales :

Adresse(s) électronique(s) :

Activités en Haïti

Activités à l'étranger

Fax :

b) ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

- 1- Nom et Prénom**
- 2- Prénom usuel**
- 3 - Date de naissance**
- 4- Pays et lieu de naissance**
- 5- Nationalité**
- 6- Nationalité d'origine**
- 7- Pays officiel de résidence**
- 8- Matricule social et/ou fiscal émis par le pays officiel de résidence
(Joindre photocopie de pièces)**
- 9- Passeport # (Joindre 2 photocopies de Passeport valide)**

Matricule fiscal en Haïti (Joindre photocopie de pièces)
- 10- Fax #**
- 11- Adresse (s) Postale(s) en Haïti**
- 12- Adresse(s) au pays officiel de résidence**
- 13- Adresse en Haïti**
- 14- Adresse(s) électronique(s)**
- 15- Téléphone (s) en Haïti et à l'étranger**
- 16- Matricule fiscal en Haïti (Joindre photocopie de pièce)**
- 17- Occupations et Expériences dans l'entreprenariat,**
- 18- Activités en Haïti**
- 19- Activités à l'étranger**
- 20- Références Bancaires (en Haïti et à l'Etranger)**
- 21- Chambre de Commerce et Autres Associations Professionnelles en Haïti et à l'étranger**

IV- DOSSIER LÉGAL

Pièces à fournir :

a - Identification de la Société Anonyme

- Exemple ou Copie du Moniteur publiant les statuts (et/ou l'avis de formation et le certificat de dépôt du quart du capital social)
- Avis de cotisation.
- Certificat de Patente.
- Quittances paiement Droit CIF (Carte d'Immatriculation Fiscale)
- Quittances paiement droit de fonctionnement depuis la création.
- Copie du procès-verbal de la Réunion du Conseil d'Administration entérinant la désignation du représentant de la Société.

b- Identification de l'Entrepreneur Individuel

- Références du passeport
- Photocopie du passeport
- Quitus Fiscal pour l'exercice fiscal en cours pour l'Etranger et Haïti
Joindre photocopie de pièces
- Accréditation auprès des milieux d'affaires et de finances, nationaux et internationaux, publics et privés.

c - Le Patrimoine Foncier :

3 (trois) photocopies certifiées des pièces légales relatives au statut des terrains :

a) soit :

- Titres de propriétés
- Procès-verbal d'arpentage datant de moins de cinq ans.

- b) - Contrat de bail à ferme valide accompagné du procès verbal d'arpentage.
 - Procès-verbal d'arpentage datant de cinq ans au plus.

V- CAHIER CARTOGRAPHIQUE DU PROJET

- Délimitations géographiques
- Liste des différents plans cartographiques limitatifs au projet. (Aériens ou par topo ordinaire).
- Plan d'occupation du sol limitatif à l'aire du projet
- Zonage ou plan d'occupation spatiale
- Plans de masse des différentes infrastructures à mettre en place.

B- OBJECTIFS DE PRÉSENTATION PRÉLIMINAIRE.

B1 - Le document d'introduction du projet doit répondre aux exigences des articles 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44 de la loi prévoyant la procédure d'examen des requêtes de statut de zone franche.

B2 - Les renseignements descriptifs doivent situer la réalisation du projet dans le cadre de la politique économique nationale, et le contexte international et régional (Etudes de marché)

B3 - Les promoteurs doivent rendre disponibles les résultats agencés et complets des démarches de pré-investissement capables de permettre aux instances décisives de conclure à la faisabilité du ou des projets d'investissement notamment :

B4 - Les études de marché - les cartes de repères géographiques - les plans d'aménagement - les choix technologiques disponibles envisagés - le mode d'implantation - l'impact sur l'environnement naturel physique et social - la stratégie de promotion -

- la politique d'exploitation - l'évaluation des coûts bruts d'investissements

- les stratégies de financement et les calendriers provisoires d'exécution...

B5 - L'organisation des informations doit démontrer au Conseil National des Zones Franches (CNZF) :

- la capacité du solliciteur (personne physique ou morale), à promouvoir l'exploitation de la zone franche,

- la capacité effective des infrastructures à promouvoir efficacement les activités économiques privilégiées par le cadre national de promotion des investissements,

- la capacité de gestion du promoteur,

- la capacité d'implanter le projet à très court terme, c'est dire dans les délais prévus par la loi. (Réf. : articles 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44 ...)

C- ASSISTANCE ET PROCÉDURES

C.0 - Rappel : Le promoteur, entité physique ou morale désireux d'obtenir le statut de zone franche pour un projet d'investissement, devra adresser, par une simple lettre, une demande de concession de statut de zone franche au Ministre du Commerce et de l'Industrie, Président du Conseil National des Zones Franches accompagnée du formulaire d'application réglementaire et des documents d'appui précédemment expliqués, à l'adresse suivante :

Ministère du Commerce et de l'Industrie
8, Rue Légitime Champ de Mars
Port-au-Prince, HAÏTI HT

C.1- La Direction des Zones Franches (DZF), a pour rôle de vérifier la conformité matérielle du dossier aux critères de recevabilité pour transmission au CNZF.

Elle est habilitée à orienter les entrepreneurs sur les pré-requis du cadre exécutif avant l'introduction officielle de la requête auprès du Conseil National des Zones Franches.

C.2- Une fois saisie de la requête par le Président du CNZF, le Ministre du Commerce et de l'Industrie, la Direction des Zones Franches (DZF) procédera à une évaluation documentaire, portant notamment sur :

- le concept des infrastructures de production proposées, et**
- le statut de la requête par rapport au mandat du CNZF.**

C.3- Le rapport émis par la DZF accompagnera la transmission des documents de projet aux membres du CNZF et servira de base de discussion pour la reconnaissance de l'éligibilité du projet au statut de zone franche.

C.4- Au cahier de charge du CNZF figurent en priorité :

Le mode d'alimentation en eau potable

Les moyens d'approvisionnement en énergie électrique

L'accès aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication

Le taux d'importance des espaces verts par rapport à l'emprise des bâtiments (Pas moins de 10% de la superficie totale du projet)

La conformité du concept aux normes locales de protection de l'environnement

Le système propre de traitement des eaux usées

Les techniques de traitement des déchets solides

Les conditions de travail des ouvriers : Adéquation qualitative et quantitative des services sanitaires, de restauration et d'assistance médicale.

L'efficacité de la stratégie de formation de la main-d'œuvre

La politique sociale prévue

Le calendrier d'implantation

Le montage financier

La stratégie de promotion de la zone franche

C.5- La requête et tous les documents et annexes relatifs au projet doivent être rédigés en langue française et soumis en quatorze exemplaires.

C.6- Les frais d'ouverture de dossier devront être payés par Chèque de Direction à émettre à l'ordre de la DIRECTION DES ZONES FRANCHES. (DZF)

C.7- La supervision des opérations commerciales est exercée par la DZF selon les prescriptions du cadre réglementaire national des entreprises commerciales et industrielles.

C.8- Les redevances à verser aux autorités douanières et fiscales au titre de cotisations annuelles d'exploitation sont définies lors de l'établissement de la convention.
